

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 2883-2885/2023
(वि.अनु.या.(सि) सं. 6668-6670 2023)

सुनील एवं अन्य

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य आदि

....प्रत्यर्थी(गण)

के साथ

सिविल अपील सं. 2886/2023
(वि.अनु.या. (सि) सं. 6675/2023)

दिनेश सिंह नायल एवं अन्य

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

दिल्ली उच्च न्यायालय
महानिबंधक और अन्य के माध्यम से

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या. एम.आर.शाह

1. रिट याचिका (सि) सं. 949/2019, 7893/2019 और 10668/2022 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रत्यर्थी(गण) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों पर ध्यान केंद्रित कराने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में निजी सचिवों के 27 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लिखित परीक्षा 04.07.2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें 135 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। कौशल और टाइपिंग परीक्षण 05.07.2016 पर आयोजित किया गया था और लिखित परीक्षा का परिणाम 22.12.2016 को घोषित किया गया था। अंतिम योग्यता सूची की घोषणा से पहले, तीन उम्मीदवारों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की मांग करते हुए अभ्यावेदन दायर किए। चयन समिति ने इन अभ्यावेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1972 में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 19.01.2017/25.01.2017 पर आयोजित किया गया था।

2.2. गरिमा मदान ने अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त की और सक्षम प्राधिकारी से निश्चित उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच करने और उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने का अवसर देने का अनुरोध करते हुए दिनांक

27.01.2017 का अभ्यावेदन किया। इस दौरान, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अनुसार अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित की गई और इंटरनेट पर 30.01.2017 पर अपलोड की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं सहित 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति करने वाले निजी सचिवों के पद पर की गई नियुक्तियों को अधिसूचित करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी। प्रत्यर्थी-दिनेश कुमार को उनके आवेदन के अनुसार उनकी उत्तर पुस्तिका की एक प्रति भी प्रदान की गई थी।

2.3. योग्यता सूची की घोषणा के बाद, कुछ उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्राप्त की थीं, अर्थात् सुश्री गरिमा मदान; सुश्री सपना सेठी, श्री सुमित घई और सुश्री शितु नागपाल ने फरवरी, 2017 के महीने में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए अभ्यावेदन दायर किए।

2.4. रिट याचिका (सि) सं. 4260/2017 में उम्मीदवारों द्वारा पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। दिनांक 17.05.2017 के आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मूल्यांकन / अंकों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन का एक स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। परीक्षा के संबंध में कुछ प्रश्नों के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 23.05.2017 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया

था। जब ये कार्यवाही चल रही थी, उम्मीदवारों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए आगे के अभ्यावेदन दायर किए गए थे। कुल 13 उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 13 उम्मीदवारों में से 05 उम्मीदवारों को पहले ही अधिसूचना दिनांक 02.02.2017 के माध्यम से नियुक्त किया जा चुका है और शेष 08 को नियुक्त नहीं किया गया था।

2.5.12.07.2017 को विशेष समिति की एक बैठक बुलाई गई थी और यह निर्णय दिया गया था कि पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त किया जाएगा जो 13 उम्मीदवारों तक सीमित होगा क्योंकि अन्य उम्मीदवारों ने उन्हें दिए गए अंकों को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने विचाराधीन रिट याचिकाओं का निपटान किया क्योंकि विशेष समिति ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश की थी। 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर सभी 13 उम्मीदवारों के अंकों में वृद्धि हुई। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो गया है और यह देखा गया कि विशेष समिति के लिए पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट पर विचार करना और आगे की कार्यवाई की सिफारिश करना उचित होगा और उसके बाद, परिणाम अधिसूचित किया जाए।

2.6. विशेष समिति ने 12.09.2017 को पुनर्मूल्यांकन परिणामों की प्रति 13 उम्मीदवारों के साथ-साथ पहले से नियुक्त 27 निजी सचिवों को भी देने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि इसे इंटरनेट पर अपलोड किया जाए और नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए।

2.7. इसके बाद सफलता भाटी ने पुनर्मूल्यांकन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सि) सं. 8255/2017 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 15.09.2017 के आदेश द्वारा विलंब अथवा देरी के आधार पर खारिज कर दिया। समीक्षा आवेदन भी दिनांक 27.10.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 01.03.2018 को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि जिन उम्मीदवारों के अंक बढ़ा दिए गए हैं और उनके अंक पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की तुलना में अधिक पाए गए हैं, उन्हें पहले से नियुक्त 27 उम्मीदवारों को परेशान में डाले बिना निजी सचिवों की रिक्त 22 रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 01.03.2018 के प्रशासनिक लेख में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया था कि केवल 13 उम्मीदवारों के सीमित पुनर्मूल्यांकन के कारण, वह भी सीमित प्रश्नों के लिए, एक खेदजनक स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि, यदि सभी पेपरों का पुनर्मूल्यांकन अब किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी होगी और नियुक्तियां एक साल पहले प्रभावी हो गई हैं, इसलिए समय को पीछे ले जाना मुश्किल है। इसलिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि 08 उम्मीदवार जिनके अंकों

को पुनर्मूल्यांकन पर बढ़ाया गया है और पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक पाए जाते हैं, उन्हें रिक्त 22 रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि वे 08 उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन पर योग्य होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि वरिष्ठता कैसे तय की जाए और इसलिए, मामले को वरिष्ठता के निर्धारण के पहलू पर विशेष समिति को भेजा गया था।

2.8. विशेष समिति ने 07.03.2018 पर आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि पहले से ही चुने गए 05 उम्मीदवार जिनके पेपर का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, अब भी अन्य निजी सचिवों की तुलना में वरिष्ठता का लाभ देने के हकदार होंगे और जो नए चुने गए थे, वे वरिष्ठता में सबसे नीचे होंगे (नए चुने गए 06 के मामले में) पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया था और इंटरनेट पर अपलोड किया गया था जैसा कि 12.03.2018 को सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद, 06 नव चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली दिनांक 14.03.2018 की अधिसूचना 12.03.2018 से जारी की गई।

2.9. इसके बाद प्रत्यर्थी – मूल रिट याचिकाकर्ता – दिनेश कुमार ने 25.05.2018 को पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दायर किया, यानी 20.02.2017 को उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने की तारीख से 15 महीने की अवधि के बाद। इसी तरह की अन्य रिट याचिकाएं थीं

वह भी देर से दायर की गयी थी। इसके बाद अपीलकर्ताओं - उम्मीदवारों, जो बढ़े हुए अंकों के अनुसार वरिष्ठता के इनकार करने से असंतुष्ट थे, ने 16.07.2018 को इस अनुरोध के साथ अभ्यावेदन दायर किया कि उनकी वरिष्ठता को संशोधित अंकों के अनुसार माना जाए और उन्हें योग्यतानुसार पर वरिष्ठता सूची / चयन सूची में रखा जाए। सभी अभ्यावेदन 20.07.2018 को विशेष समिति के समक्ष रखे गए थे। विशेष समिति ने प्रत्यर्थी दिनेश कुमार के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पुनर्मूल्यांकन की देरी से और सफलता भाटी (पूर्वोक्त) के मामले के आदेश के आलोक में नहीं दी जा सकती है। हालांकि, इसके बाद अपीलार्थियों और अन्य द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर उम्मीदवारों में, जो बढ़े हुए अंकों के अनुसार वरिष्ठता से इनकार करने से असंतुष्ट थे, दिनांक 01.10.2018 की बैठक में, विशेष समिति ने उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार कल्पित वरिष्ठता देने का निर्णय लिया। तदनुसार, संशोधित योग्यता सूची तैयार की गई और 23.10.2018 पर इंटरनेट पर अपलोड की गई। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के संदर्भ में वरिष्ठता घोषित करने वाली अंतिम अधिसूचना 15.01.2019 को अपलोड की गई थी।

2.10. इसके बाद, इस बीच, सुश्री सपना सेठी ने एक रिट याचिका (सि) सं. 2863/2018 उच्च न्यायालय के समक्ष निर्देश देता है कि उसके मामले पर विशेष समिति द्वारा विचार किया जाए। 21.02.2019 पर आयोजित बैठक में, विशेष समिति ने सुश्री सपना सेठी के मामले पर विचार किया, जो पहले

एक असफल अभ्यर्थी थीं, और उन्हें 3.5 अंक अतिरिक्त प्राप्त हुए। इसके बाद, इसमें प्रत्यर्थी - मूल रिट याचिकाकर्ता - दिनेश कुमार ने संशोधित योग्यता सूची जारी करने से व्यथित होकर रिट याचिका (सि) सं. 949/2019 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, रिट याचिका में उन्होंने उत्तर के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी अनुरोध किया।

2.11. 21 उम्मीदवारों (प्रत्यर्थी) का एक समूह, जिन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका था, ने रिट याचिका (सि) सं. 7893/2019 दायर की, जिसमें इन बातों के साथ-साथ अन्य आधार यह भी था कि 23.10.2018 की योग्यता सूची के परिणामस्वरूप उनकी रैंक प्रभावित हुई है। सुश्री सपना सेठी के नाम को शामिल करने के बाद 17.12.2021 को उच्च न्यायालय द्वारा फिर से एक और संशोधित सूची जारी की गई। प्रत्यर्थी – दिनेश कुमार ने 17.12.2021 की संशोधित योग्यता सूची से व्यथित होकर रिट याचिका (सि) संख्या 10668/2022 भी दायर की।

2.12. विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और दिनांक 23.10.2018 और 17.12.2021 की योग्यता सूची को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि 30.01.2017 को जारी अंतिम योग्यता सूची में उल्लिखित उम्मीदवारों की वरिष्ठता और जिन्हें पुनर्मूल्यांकन का लाभ दिया गया था, उन्हें 30.01.2017 को नियुक्त माना जाएगा। हालांकि, उनकी वरिष्ठता और स्थिति की गणना अंतिम नियुक्त

उम्मीदवार के बाद की जाएगी। सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और दिनांकित 23.10.2018 और 17.12.2021 की योग्यता सूचियों को अलग कर दिया है और निर्देश दिया है कि 30.01.2017 पर जारी अंतिम योग्यता सूची में उल्लिखित अभ्यर्थीओं की वरिष्ठता और जिन्हें पुनर्मूल्यांकन का लाभ दिया गया था, उन्हें 30.01.2017 पर नियुक्त माना जाएगा, हालांकि, उनकी वरिष्ठता और स्थिति की गणना अंतिम नियुक्त अभ्यर्थी के बाद की जाएगी। इसलिए वर्तमान अपीलें।

3. सि.अ. सं. 2883-85/2023 में अपीलार्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.यू सिंह ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित अपीलार्थी पहले गलत अंकन के कारण चयन सूची में नहीं थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद पुनर्मूल्यांकन पर उन्होंने अंतिम चयनित अभ्यर्थी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए और इसलिए, वे न केवल नियुक्ति के हकदार थे, बल्कि रैंक भी पाने के हकदार थे योग्यता सूची में संशोधित अंकों के अनुसार जो भविष्य में पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता निर्धारित करता है।

3.1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनर्मूल्यांकन पर अंकन में परिवर्तन के कारण योग्यता सूची को संशोधित करने पर, पहले विशेष समिति ने प्राप्त अंकों के अनुसार अपीलार्थी(गण) को वरिष्ठता देने का सही निर्णय लिया था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखने का निर्देश दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि 30.01.2017 से उनकी नियुक्तियां यानी पहली योग्यता सूची के प्रकाशन की तिथि को बरकरार रखा गया है। 3.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि त्रुटिपूर्ण अंकन और इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि उच्च न्यायालय 13 उम्मीदवारों द्वारा दायर अभ्यावेदनों और रिट याचिकाओं के आधार पर पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर विचार कर रहा था, प्रत्यर्थी(गण) ने पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के लिए नवंबर, 2018 तक कोई प्रयास नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी अच्छी तरह से जानते थे कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 20.07.2017 के अपने आदेश में एक निर्देश पारित किया गया था कि पुनर्मूल्यांकन 13 उम्मीदवारों द्वारा व्यक्त की गई शिकायत तक ही सीमित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 30.08.2017 के आदेश द्वारा पुनर्मूल्यांकन बंद कर दिया गया था, प्रतिवादियों ने जानबूझकर आदेशों को चुनौती देने या पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने का विकल्प चुना, जबकि उन्हें पता था कि उक्त अभ्यास किया जा रहा है और इसके परिणाम उन्हें 12.09.2017 को प्रस्तुत किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि शुरू में चयनित 27 उम्मीदवारों में से 5 ने पुनर्मूल्यांकन की मांग करने में तत्परता दिखाई, शेष 22 पहले से चयनित उम्मीदवारों के विपरीत।

3.3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, सफलता भाटी (पूर्वोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय ने देरी और बाधाओं के आधार पर पुनर्मूल्यांकन से इनकार कर दिया, जिसने अंतिमता प्राप्त की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण अवरोध पैदा करने वाले थे और यह स्थायी कानून है कि सार्वजनिक कानून के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, न्यायालयों के पुराने दावों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, विशेषतः जब तीसरे पक्ष के अधिकारों को उस समय स्पष्ट किया गया हो।

3.4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 68 में 30.01.2017 से अपीलार्थीगण की नियुक्ति को स्पष्टतः बरकरार रखा है जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि नियुक्ति 12.03.2018 से प्रभावी होनी चाहिए थी, जोकि गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार अपीलार्थीगण को 30.01.2017 से नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें उनके परिशोधित अंकों का लाभ दिया जाना चाहिए था क्योंकि 30.01.2017 से केवल नियुक्ति अपीलार्थीगण को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

3.5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि योग्यता के आधार पर चयन होने के कारण, योग्यता सूची में रैंक उम्मीदवारों की वरिष्ठता निर्धारित करेगी और केवल 30.01.2017 के केवल कल्पित वरिष्ठता प्रदान करने का कोई असर नहीं होगा। सेवा की अवधि महत्वहीन है क्योंकि यह योग्यता सूची में अर्जित

स्थिति के आधार पर थी कि एक उम्मीदवार भविष्य में नियुक्ति का हकदार बन जाता है।

3.6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कल्पित वरिष्ठता किसी भी पिछले वेतन, बकाया और अन्य लाभों के बिना वरिष्ठता का लाभ प्रदान करना है जैसा कि वर्तमान मामले में किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी(गण), हालांकि गलत अंकन के परिणामस्वरूप उनकी अपनी कोई गलती नहीं थी, उन्हें 30.01.2017 की चयन सूची में उनकी स्थिति से वंचित कर दिया गया था और अंकन के सुधार में योग्यता के आधार पर कल्पित वरिष्ठता का लाभ दिया जाना चाहिए था।

3.7. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षा का पूरा आधार प्राप्त अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करना था। कुल 13 उम्मीदवारों के लिए पुनर्मूल्यांकन का अभ्यास किया गया, जिनमें से 5 उम्मीदवार पहले से ही 30.01.2017 पर अधिसूचित चयन सूची में थे।

3.8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के सम्पादन को पूरा करना, जिसमें वे उम्मीदवार शामिल थे जो पहले से ही निजी सचिवों के पदों पर चुने गए थे, केवल योग्यता के आधार पर रैंक का लाभ देने के इरादे से किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अंकों के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता प्रदान करने का कोई इरादा नहीं

था, तो पहले से ही चयनित 5 उम्मीदवारों को पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रवेश देने का कोई कारण नहीं होता, जिससे पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाती।

3.9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष समिति की सभी सिफारिशों और निर्णयों को दिनांक 01.10.2018 कार्यवाही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कल्पित वरिष्ठता प्रदान करने का अर्थ केवल उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त करना हो सकता है। उक्त गलत अंकन को दिनांक 30.01.2017 की उक्त चयन सूची जारी करने से पहले चुनौती दी गई थी और इस प्रकार यह अंतिम रूप नहीं ले पाया था।

3.10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी(गण) का यह तर्क कि अपीलार्थी(गण) को अतिरिक्त रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जाना गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 01.03.2018 के नोट के पैरा 31 में कहा था कि "आज की तारीख में हमारी न्यायालय में 75% परिक्षण कोटा के तहत निजी सचिव के पद पर 22 रिक्तियां हैं। इसलिए, उन लोगों की नियुक्ति के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है जो पहले की गई नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना सीमित पुनर्मूल्यांकन पर योग्य हैं। जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इन व्यक्तियों की वरिष्ठता कैसे तय की जाए और क्या कोई पुनर्निर्धारण आवश्यक है।"

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का विचार था कि रिक्तियां नहीं होने की स्थिति में, पुनर्मूल्यांकन पहले से की गई निश्चित निजी सचिवों की नियुक्तियों को बाधित करने का परिणाम हो सकता है, जिनके अंक अब अपीलार्थी(गण) की तुलना में कम हैं।

3.11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ प्रत्यर्थीगण के आग्रह पर रिट याचिकाओं में प्रार्थनाएँ एक दूसरे के साथ विरोध में थीं। प्रत्यर्थीगण ने एक ओर पुनर्मूल्यांकन की मांग की और दूसरी ओर सफल उम्मीदवारों को खारिज करने वाली परिशोधित योग्यता सूची को रद्द करने की मांग की। पुनर्मूल्यांकन का लाभ विशेष रूप से जब विचाराधीन पद एक चयन-सह-योग्यता पद था।

3.12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक असाधारण और आकस्मिक स्थिति के साथ प्रस्तुत किया गया था और की गई कार्रवाई कार्यक्षेत्र के भीतर थी क्योंकि इसमें कोई दुर्भावना या पक्षपात नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में अतिरिक्त रिक्तियों के खिलाफ उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन और समायोजन को भी विवादित आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया है जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

3.13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पुनर्मूल्यांकन को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन

के परिणामों को तार्किक अंत अर्थात्, योग्यता के आधार पर अपीलार्थीगण को अंतः वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए।

3.14. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निंगम सिरा और अन्य (2020) 5 एससीसी 689 के मामलों में और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रि.या. (सि) सं. 712/2015 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय जिस पर प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया था, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

3.15. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह मांग की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

4. सि.अ. सं. 2886/2023 में 5 अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह, जो पहले से ही 30.01.2017 की पहली चयन सूची में नियुक्त किये गए थे, लेकिन उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, उन्होंने वही प्रस्तुतियाँ दीं जो वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीयू सिंह द्वारा दी गई हैं।

4.1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित अपीलकर्ताओं ने उत्तर के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में शीघ्रता दिखाई थी, हालांकि उन्हें दिनांक 30.01.2017 की पहली योग्यता सूची में चुना गया था और पुनर्मूल्यांकन पर उनके अंक बढ़ाए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इसलिए, संबंधित अपीलकर्ता संशोधित अंकों के लाभ के हकदार होंगे और उन्हें चयन सूची/योग्यता सूची में उचित स्थान पर उचित रूप से रखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की राहत न देना पुनर्मूल्यांकन पर अंकों की वृद्धि का कोई लाभ न देने के समान होगा।

4.2. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह मांग की जाती है कि वर्तमान अपील-सि.अ. सं. 2886/2023 को अनुमति दी जाए। ।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.ए. सुंदरम और श्री पी.एस. पटवालिया, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए हैं। संबंधित प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से प्रत्यर्थीगण को नुकसान पहुँचाने के लिए योग्यता सूची के संशोधन को बनाए रखना, प्रत्यक्ष रूप से अवैध होने के अलावा, अत्यधिक न्यायविरुद्ध और अत्यंत अन्यायपूर्ण होगा:-

5.1. प्रत्यर्थीगण को कभी भी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का अवसर नहीं मिला जैसा कि यहाँ अपीलार्थीगण को दिया गया है। उनके पास पहले पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उन्हें पहले प्रकाशित योग्यता सूची के अनुसार 30.01.2017 पर ही चुना और नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं का पुनर्मूल्यांकन संबंधित नियमों में पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में भी न्यायालय के आदेशों और विशेष समिति के निर्णय के कारण हुआ था। यह एक विशेष रियायत थी। यह मानते

हुए कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान था, तो उसी प्रक्रिया को हर उम्मीदवार के लिए बढ़ाया जाना चाहिए था जो प्रभावित होने वाला था;

5.2. एक स्वतंत्र और अलग-अलग परीक्षक द्वारा उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, सभी 13 के अंक बढ़ गए और यदि वही अवसर वर्तमान प्रत्यर्थीगण को दिया गया होता, तो उनके अंक भी बढ़ सकते थे। आंशिक पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप विसंगति हुई है। उदाहरण के लिए, लिखित परीक्षा में प्रश्न 3 (क) (vi) के लिए दिनेश कुमार (आर 2) का उत्तर 'स्लेवरी' था और उन्हें इसके लिए 0 अंक दिए गए थे। तथापि, पुनर्मूल्यांकन पर, अपीलार्थीगण को एक ही उत्तर के लिए 2 अंक दिए गए। इस प्रकार, 2 अतिरिक्त अंकों के लिए पात्र होने के बावजूद, दिनेश कुमार को दूसरी और तीसरी योग्यता सूची में पदावनत कर दिया गया। नतीजतन, उत्तर देने वाले प्रत्यर्थीगण को उनसे अधिक मेधावी होने के बावजूद कम मेधावी उम्मीदवारों से नीचे रखा गया और एक बेतुकी स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार, उच्च न्यायालय को दूसरी और तीसरी योग्यता सूची को दरकिनार करने में उचित ठहराया गया।

5.3. यहां तक कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 01.03.2018 के आदेश के तहत राय दी कि केवल 13 उम्मीदवारों के आंशिक पुनर्मूल्यांकन के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी क्योंकि सभी 13 उम्मीदवारों के अंक बढ़ गए थे और आदर्श रूप से सभी पेपरों को समान मानकों पर फिर से

मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, विशेष समिति ने 07.03.2018 को निर्णय लिया कि पहली योग्यता सूची द्वारा प्रदान किए गए रैंकों में बदलाव नहीं किया जाएगा और नव चयनित उम्मीदवारों को चयन सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा क्योंकि पुनर्मूल्यांकन वरिष्ठता का कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता है, जो समिति के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को पूर्ण और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था। इसलिए, अपीलार्थीगण की नियुक्ति का निर्देश देने वाली 14.03.2018 की अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें पहली योग्यता सूची में अंतिम सफल उम्मीदवार के बाद चयन सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। अपीलार्थीगण की नियुक्ति की पृष्ठभूमि होने के कारण, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे बाद में बाधित नहीं किया जाए। दिनांक 23.10.2018 की संशोधित योग्यता सूची 07.03.2018 को विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लंघन था, जिसे 14.03.2018 को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था;

5.4. अपीलार्थीगण ने आज तक दिनांक 14.03.2018 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है, जिसने उन्हें सशर्त नियुक्ति प्रदान की है, अर्थात्, वे मूल रूप से चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता को भंग किए बिना नियुक्ति पर मूल चयन सूची के नीचे रखे जाने के लिए सहमत हुए हैं। इस प्रकार, सशर्त नियुक्ति स्वीकार करने के बाद, अपीलार्थीगण को मूल रूप से चयनित उम्मीदवारों को गुप्त रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है;

5.5. अपीलार्थीगण को दी गई विशेष रियायत इस तथ्य से स्थापित होती है कि उन्हें भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति दी गई थी, न कि 2016 में विज्ञापित लोगों के खिलाफ अपीलार्थीगण के पक्ष में साम्या को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में साम्या को हराने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। विशेष रियायत निहित अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता है।

5.6. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार एक उम्मीदवार को केवल उस तारीख से वरिष्ठता दी जा सकती है जब वह कैडर में वहन किया गया है, न कि पूर्वव्यापी रूप से। के. मेघचंद्र सिंह (पूर्वोक्त) (पैरा 37-39), नानी शाह और अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (2007) 15 एससीसी 406 (पैरा 16) और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, (2014) 14 एससीसी 720 (पैरा 24) के मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों को भरोसे के रूप में रखा गया है।

5.7. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की नियुक्तियों के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण की वरिष्ठता का संरक्षण करके पक्षों के बीच न्याय करने का प्रयास किया है।

6. संबंधित पक्षकारों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

6.1. विचार के लिए इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा है: क्या यहाँ अपीलार्थी जिनके अंक पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास के अनुसार बढ़ाए गए थे, वे योग्यता सूची में संशोधित अंकों के अनुसार रैंक पाने के हकदार हैं जो भविष्य में पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता निर्धारित करता है?

6.2. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लिखित परीक्षा का परिणाम 22.12.2016 पर घोषित किया गया था। योग्यता सूची की घोषणा से पहले, 3 उम्मीदवारों ने 22.12.2016 से 18.01.2017 के बीच अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने के लिए अभ्यावेदन दायर किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 19/25.01.2017 पर आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अनुसार अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित की गई और इंटरनेट पर 30.01.2017 पर अपलोड की गई। निजी सचिवों के रूप में 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति को 02.02.2017 पर अधिसूचित किया गया। प्रत्यर्थी-दिनेश कुमार को 13.02.2017 पर उनके आवेदन के अनुसार उनको उत्तर पुस्तिका की एक प्रति भी प्रदान की गई थी। योग्यता सूची की घोषणा के बाद, 4 उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा दायर याचिकाओं सहित 8 रिट याचिकाएं दायर की गईं पुनर्मूल्यांकन के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक स्वतंत्र निर्णय लेने पर विचार कर सकते हैं कि क्या इन

याचिकाओं में शामिल प्रश्नों के संबंध में अंकों के अधिनिर्णय का स्वतंत्र रूप से पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इसके बाद, पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 3 न्यायाधीशों वाली विशेष समिति का गठन किया गया। जबकि ये कार्यवाही चल रही थी, उम्मीदवारों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए आगे के अभ्यावेदन दायर किए गए थे। कुल 13 उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए रिट याचिकाएं/अभ्यावेदन दायर किए थे। 10.07.2017 पर आयोजित विशेष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त किया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन जो 13 उम्मीदवारों तक सीमित होगा क्योंकि अन्य उम्मीदवारों ने उन्हें दिए गए अंकों को स्वीकार कर लिया है। विशेष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पुनर्मूल्यांकन केवल उन्हीं प्रश्नों का किया जाएगा जिन्हें रिट याचिकाकर्ताओं/पुनः प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। विशेष समिति के दिनांक 10.07.2017 के निर्णय ने अंतिमता प्राप्त की। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 13 उम्मीदवारों में से, जिन्होंने रिट याचिकाएं/अभ्यावेदन दायर किए थे, 5 उम्मीदवार पहले से ही निम्नलिखित पूर्ववर्ती चयन सूची/योग्यता सूची दिनांक 30.01.2017 के अनुसार नियुक्त किए गए थे। फिर भी उन्होंने पुनर्मूल्यांकन/पुनःजांच के लिए आवेदन किया। इसके बाद, 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, सभी 13 उम्मीदवारों के अंक बढ़ गए थे विशेष समिति ने 12.09.2017 पर आयोजित अपनी बैठक में निर्देश दिया कि पुनर्मूल्यांकन परिणामों की प्रति 13 उम्मीदवारों के साथ-साथ पहले से नियुक्त निजी सचिवों को भी दी जाए और

इसे इंटरनेट पर अपलोड करने और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया। इस प्रकार, परिणाम पहले से ही चयनित उम्मीदवारों को बताए गए थे। इस बीच, सफलता भाटी नामक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना की, जिसे देरी व विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद प्रश्न उठा कि पुनर्मूल्यांकन पर अंक बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे कि पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अंक बढ़ाने पर, उन 8 उम्मीदवारों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी जो पहले अपनी नियुक्तियों से वंचित थे और 27 उम्मीदवारों में से, पहले से ही नियुक्त कुछ उम्मीदवारों के प्रभावित होने की संभावना थी, इसलिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा पुनर्मूल्यांकन पर योग्य लोगों को नियुक्त करने और उनकी नियुक्तियों को अतिरिक्त रिक्तियों के खिलाफ समायोजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस स्तर पर, प्रशासनिक अभिलेख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है:-

“केवल 13 उम्मीदवारों के सीमित पुनर्मूल्यांकन के कारण एक असहज स्थिति पैदा हो गई है। हालाँकि, यदि अब सभी पेपरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी होगी और नियुक्तियाँ 1 साल पहले की गई थीं, इसलिए समय को पीछे ले जाना मुश्किल है।

चूँकि 75% परीक्षा कोटे के तहत नि.स. की 22 रिक्तियाँ हैं, इसलिए पुनर्मूल्यांकन पर योग्य होने वालों की नियुक्ति के

संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इन व्यक्तियों की वरिष्ठता को कैसे तय किया जाए और क्या कोई पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

विशेष समिति को भेजा गया मामला वरिष्ठता के निर्धारण के आधार पर है।"

6.3. ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का विचार यह था कि यदि रिक्तियां नहीं थीं, तो पुनर्मूल्यांकन का परिणाम पहले से की गई कुछ निजी सचिवों की नियुक्तियों को बाधित करने का परिणाम हो सकता है, जिनके अंक अब अपीलार्थीगण की तुलना में कम हैं। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि यह अपीलार्थी नहीं हैं, जिन्हें अतिरिक्त रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जाना था, बल्कि वे उम्मीदवार जिनकी रैंक अपीलार्थीगण और अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों के अंकों के संशोधन के परिणामस्वरूप कम हो गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक अभिलेख में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी विशेष रूप से कहा कि इसके बाद जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह मुद्दा है कि इन व्यक्तियों की वरिष्ठता कैसे तय की जाए और क्या कोई पुनः निर्धारण आवश्यक है। वरिष्ठता निर्धारण के पहलू के मामले को विशेष समिति को भेजा गया था। इसके बाद, विशेष समिति ने शुरू में नव चयनित उम्मीदवारों को वरिष्ठता के निम्न पायदान पर रखने का निर्णय लिया। हालांकि, इसके बाद, संशोधित अंकों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ पाने के लिए अपीलार्थीगण

द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, विशेष समिति ने 01.10.2018 की बैठक में उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार कल्पित वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हीं सिफारिशों को मुख्य न्यायाधीश ने मंजूरी दी थी। मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित विशेष समिति के निर्णय ने उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार सैद्धांतिक वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय प्राप्त किया। तदनुसार, संशोधित योग्यता सूची तैयार की गई थी जो उच्च न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु थी।

7. संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के पहले के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया था और उसके बाद, 13 उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए गए थे, विशेष समिति ने 01.10.2018 के अपने फैसले में संशोधित अंकों / योग्यता सूची के अनुसार कल्पित वरिष्ठता प्रदान करने के अपने फैसले में बिल्कुल उचित था। संबंधित समयानुसार, चयनित उम्मीदवारों में से किसी ने भी (22 उम्मीदवार - प्रत्यर्थीगण) पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया और यहां तक कि केवल 13 उम्मीदवारों के अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए विशेष समिति के फैसले को चुनौती दी। केवल 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के पहले के फैसले को चुनौती देने में विफल रहने और यहां तक कि प्रासंगिक समय पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं करने के बावजूद, तथापि उसके बाद पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही थी, प्रत्यर्थीगण के लिए बाद में शिकायत करना मान्य नहीं था कि 13 उम्मीदवारों

के अंकों का पुनर्मूल्यांकन उन्हें हानि नहीं पहुँचा सकता है। एक बार पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, अंक बढ़ जाते हैं और संबंधित उम्मीदवार जिनके अंक बढ़े, उन्हें योग्यता सूची में उचित स्थान पर रखना होगा। इस प्रकार, संशोधित अंकों के आधार पर वरिष्ठता प्रदान नहीं करने से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए गए हैं, उन्हें दिनांक 30.01.2017 की चयन सूची में उनके स्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है और त्रुटि सुधार पर, उन्हें योग्यता के आधार पर सैद्धांतिक वरिष्ठता अर्थात् पारस्परिक वरिष्ठता का लाभ दिया जाना आवश्यक था। अपीलकर्तागण की ओर से कोई गलती नहीं थी। यह प्रासंगिक समय पर गलत अंकन के कारण था कि वे नियुक्तियों से वंचित थे और उन्हें योग्यता सूची में नहीं रखा गया था और इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन पर अंकों के संशोधन पर सुधार किया जाना आवश्यक था। इसलिए, विशेष समिति ने 01.10.2018 को उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार सैद्धांतिक वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय लेने में बिल्कुल उचित था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार सैद्धांतिक वरिष्ठता प्रदान करने के लिए विशेष समिति द्वारा लिए गए सचेत निर्णय को रद्द करके त्रुटि की है।

8. अब, जहाँ तक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्यर्थीगण की ओर से निर्णय लिए गए हैं, वे मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। के. मेघचंद्र सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या पदोन्नति और सीधी भर्ती के बीच पारस्परिक वरिष्ठता तय करते समय, सीधी भर्ती को वरिष्ठता उस तारीख से

दी जा सकती है जिस तारीख को रिक्तियां उत्पन्न हुई थी / भर्ती शुरू करने की तारीख से वर्तमान मामले में, 30.01.2017 से अपीलार्थीगण की नियुक्ति को बरकरार रखा गया है, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। 30.01.2017 से अपीलार्थीगण को पारस्परिक वरिष्ठता का अनुदान इसलिए दिया गया है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन का अभ्यास अनिवार्य रूप से 30.01.2017 की चयन सूची में सुधार था।

9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को रद्द किया जाता है। दिनांक 01.10.2018 के विशेष समिति के निर्णय को बहाल किया जाता है और यह माना जाता है कि संबंधित अपीलकर्ता पुनर्मूल्यांकन पर संशोधित अंकों के अनुसार 30.01.2017 से अनुमानित वरिष्ठता के हकदार होंगे। तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। कोई जुर्माना नहीं।

.....न्या.

[एम.आर. शाह]

.....न्या.

[संजय करोल]

नई दिल्ली;

28 अप्रैल, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।